

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1789/2531

นายเสริญ ชูจันทร์

โจทก์

บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ จำกัด

จำเลย

นายเสริญ ชูจันทร์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้อุทธรณ์ว่าการกระทำของโจทก์ยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์กล่าวคือโจทก์ไม่ได้ลักทรัพย์ไปจากการครอบครองของจำเลย ทรัพย์นั้นยังอยู่ในความครอบครองของจำเลยโดยอยู่ที่บริษัทจำเลยนั่นเอง อีกทั้งโจทก์มิได้มีเจตนาทุจริตเพราะทรัพย์ดังกล่าวโจทก์มิได้เก็บไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่นแต่อย่างใด แต่เก็บไว้เพื่อประโยชน์ของจำเลยเองการเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 50)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานเหมือนเดิมโดยจ่ายค่าจ้างระหว่างถูกเลิกจ้างให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันที่จำเลยจะรับโจทก์กลับเข้าทำงาน มิฉะนั้นก็ให้จำเลยจ่ายเงินค่าเสียหาย ค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

207,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระ
เสร็จสิ้นแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 45)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 47)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์ว่าเครื่องอะไหล่เป็นของที่ใช้งานมาแล้ว
หรือเป็นของใหม่ ทรัพย์ยังอยู่ในความครอบครองของจำเลย ยังไม่อยู่ในความครอบ
ครองของโจทก์ การพิจารณาของพนักงานสอบสวนไม่ปรากฏว่าโจทก์ลักทรัพย์ของ
จำเลย พฤติการณ์เป็นเรื่องจำเลยใส่ความโจทก์ ต้องฟังว่าโจทก์มิได้ลักทรัพย์ เป็น
เรื่องโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าเครื่องอะไหล่เป็น
ของใหม่และโจทก์ลักทรัพย์ของจำเลยอันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์ว่าเครื่องอะไหล่เป็นของที่ใช้งานมาแล้ว
หรือเป็นของใหม่ ทรัพย์ยังอยู่ในความครอบครองของจำเลย ยังไม่อยู่ในความครอบ
ครองของโจทก์ การพิจารณาของพนักงานสอบสวนไม่ปรากฏว่าโจทก์ลักทรัพย์ของ
จำเลย พฤติการณ์เป็นเรื่องจำเลยใส่ความโจทก์ ต้องฟังว่าโจทก์มิได้ลักทรัพย์ เป็น
เรื่องโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าเครื่องอะไหล่เป็น

ของใหม่และโจทก์หลักทรัพย์ของจำเลยอันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(มานิช เพียรสนอง-สุพจน์ นาตะพินธุ-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>